



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1149 DEL 19/12/2025

OGGETTO: DGR 195/2016 CONCORSO REGIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DI CARATTERE LOCALE E DGR 229/2019 - MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE LOCALE AI SENSI DELLA DGR 195/2011 - CUP: I92H24000170005 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ALLART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIUNTI IN DILATAZIONE DEL CAVALCAVIA VIA GUEVARA, CUP I97H20000190006 - CIG: B98502578E



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: DGR 195/2016 CONCORSO REGIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DI CARATTERE LOCALE E DGR 229/2019 - MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE LOCALE AI SENSI DELLA DGR 195/2011 - CUP: I92H24000170005 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIUNTI IN DILATAZIONE DEL CAVALCAVIA VIA GUEVARA, CUP I97H20000190006 - CIG: B98502578E

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2026 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 1/07/2025 e fino al 30/06/2028;

Vista la nota prot. n. 55288 del 30/09/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha nominato l'incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare all' Ing. Maurizio Giorgi, fino al 01/10/2026;

PREMESSO

- che il Comune di Monterotondo ha un territorio di 40,5 Km quadrati percorso da più di 100 km di strade comunali, vicinali, provinciali e statali di cui deve provvedere alla manutenzione e alla messa in sicurezza;

- che nel quadro degli interventi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di assicurare la tutela della salute e della incolumità pubblica e di garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale e una maggiore fruibilità degli spazi urbani, si è rilevata l'esigenza di eseguire degli interventi di messa in sicurezza delle strade locali;

- che la Regione Lazio, nel quadro della programmazione degli interventi di investimento a carattere locale, ha indetto con DGR 195 del 19/04/2016 un "Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale" (Missione 18, Programma 01, Aggregato 2.03.01.02.000) che prevedeva lo stanziamento di risorse per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi da parte dei Comuni finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e della salute pubblica ovvero al completamento di opere pubbliche non ultimate;

- che con determinazione dirigenziale n. G07237 del 23/06/2016, la Regione Lazio ha approvato il Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di investimenti di carattere locale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 51 del 28/06/2016;

- che questa Amministrazione Comunale ha partecipato al bando succitato con un progetto di messa in sicurezza delle strade comunali per la realizzazione di interventi puntuali da eseguirsi in tutto il territorio comunale sulle strade ritenute più pericolose, nel quale sia prevista la realizzazione di sistemi di rallentamento, di attraversamenti pedonali rialzati e con la sistemazione del manto stradale nelle strade che presentano evidenti avvallamenti e sconnessioni, ristrutturazione e messa in sicurezza dei marciapiedi;

- che con determinazione n. G09195 del 05/07/2019 il progetto citato è stato dichiarato finanziabile dalla Regione Lazio;

- che il Comune di Monterotondo ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 14/07/2016, il progetto definitivo dei "lavori di messa in sicurezza della rete stradale locale ai sensi della DGR n. 195/2016", redatto dal geom. Amarando Sestili in data 14/07/2016, per un importo di euro 410.000,00;

- che il Comune di Monterotondo ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 23/12/2020 il progetto esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza della rete strade locale ai sensi della DGR n. 195/2016", redatto dal Geom. Amarando Sestili in data 30/11/2020, per un importo di euro 410.000,00;

Atteso che l'opera in parola è finanziata mediante le seguenti risorse economiche:

- per euro 348.500,00, con il contributo concesso dalla Regione Lazio ed imputazione della spesa al cap. 7380.00 del bilancio 2020: "Lavori di messa in sicurezza stradale DGR 195/2016 e DGR 29/2019;

- per euro 61.500,00, con le entrate relative agli oneri di urbanizzazione ed imputazione al cap. 9140.20 del bilancio 2020 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi";

- che con determinazione dirigenziale n. 7 del 14/01/2021 è stato approvato lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento di lavori, per un importo a base d'asta di euro 266.541,86, di cui euro 18.443,30 per oneri della sicurezza;

- che la SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale, espletata la procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 1370 del 04/05/2021 ha approvato l'aggiudicazione del "lavori di messa in sicurezza della rete stradale, ai sensi della DGR n. 195/2016 – CUP: I97H20000190006 – CIG: 8602188E17" a favore dell'Impresa TECNO LAVORI SRL, con sede legale in Artena (RM), Via Toscana n. 11 – CAP. 00031 – C.F.: 11145641004 – che ha offerto il ribasso del 32,4280% (trentadue/4280percento) sull'importo a base di asta, determinando l'importo contrattuale in euro 186.088,46;

- che in data 20 luglio 2021, con rep. n. 2592 è stato sottoscritto il relativo contratto e lavori sono stati consegnati in data 9 agosto 2021 e regolarmente eseguiti, come da certificato di ultimazione lavori prot. 13740 del 05/04/2022 e Certificato di Regolare Esecuzione prot. 2065 del 11/01/2024;

Vista Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 09/03/2022, con la quale è stata approvata la diversa distribuzione delle somme a disposizione nel QTE e contestuale richiesta di utilizzo delle economie di gara per far fronte ai lavori di manutenzione straordinaria dei giunti mediante nuova procedura di affidamento ad altro operatore economico specializzato, trasmessa alla Regione Lazio, con nota prot. 10244 del 11/03/2022;

Preso atto che le economie richieste alla Regione Lazio ammontano ad € 84'577,34 su un totale di € 99'502,75;

Vista la nota di risposta della Regione Lazio, prot. 11617 del 21/03/2022, con richiesta di integrazione documentazione, tra cui il parere del genio civile ai sensi dell'art. 4 LR 5/2002;

Vista la richiesta di parere all'Area Genio Civile di Roma, con prot. 14304 del 07/04/2022, mediante invio progetto di variante ai sensi dell'art. 4 LR 5/2002;

Vista la nota di risposta dell'Area Genio Civile di Roma, con prot. 16562 del 26/04/2022, con richiesta di integrazione documentazione, che relativamente al ripristino dei giunti di dilatazione precisa quanto segue: *a. Trattandosi di un nuovo affidamento, non rientrante nelle previsioni dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia), è necessario trasmettere il progetto definitivo, oppure il progetto esecutivo, redatto conformemente all'art. 23 comma 7, oppure comma 8, del D.Lgs. 50/2016, corredato dagli elaborati previsti dall'art. 24, oppure dall'art. 33, del D.P.R 207/2010; b. Per i prezzi non ricavati dal prezzario di riferimento deve essere redatta l'analisi dei prezzi; c. Nuovo quadro tecnico economico relativo al progetto di ripristino giunti; d. Verbali di verifica e validazione relativi al solo progetto di ripristino giunti.*

Vista la documentazione integrativa inviata all'Area Genio Civile di Roma, con prot. 20436 del 19/05/2022, nella quale in riferimento ai giunti di dilatazione è stato precisato che data la particolare tipologia dell'intervento da realizzare, nel rispetto delle prescrizioni tecniche delle Ferrovie dello Stato, questo Ente stava predisponendo gli atti amministrativi per l'affidamento dell'incarico di redazione del Progetto Esecutivo a professionista esterno abilitato;

Vista la comunicazione dell'Area Genio Civile di Roma, con la quale è stata inviata l'avvenuta istruttoria, il parere favorevole e la Relazione Istruttoria al parere tecnico amministrativo di cui all'art. 4 L.R. 5/2002, inviata con prot.22573 del 06/06/2022, ed è stato evidenziato che l'intervento per giunti cavalcavia sarà realizzato con nuovo contratto di appalto”;

Vista la nota integrativa inviata alla Regione Lazio, come da richiesta prot. 11617 dell'21/03/2022, tra cui il parere dell'Area Genio Civile, di cui al punto precedente;

Vista la richiesta, prot. 25280 del 23/06/2022, trasmessa alla Regione Lazio per l'approvazione della rimodulazione del QTE per il recupero delle economie di gara e delle spese non impegnate, per fronteggiare l'adeguamento prezzi di cui al D.L. 50 del 17/05/2022;

Vista l'autorizzazione della Regione Lazio, nota prot. 40072 del 04/10/2022, all'ulteriore utilizzo delle economie di gara per le finalità di cui sopra;

Viste le richieste, prot. 7938 del 13/02/2023 e prot. 12076 del 07/03/2023, trasmesse alla Regione Lazio di proroga del termine di rendicontazione, visto il ritardo alla progettazione dei cavalcavia da espletare tramite tecnici esterni competenti, come rappresentato nelle comunicazioni ricevute da parte di RFI per il rilascio del NULLA OSTA da parte loro alla realizzazione dei giunti;

Vista la proroga della Regione Lazio, nota prot. 14994 del 22/03/2023, per la trasmissione della rendicontazione finale al 09/08/2024;

Visto il NULLA OSTA rilasciato da RFI con nota prot. 46918 del 29/09/2023 sul progetto esecutivo dei giunti di dilatazione redatto dalla Società Breng Bridge Engineering;

Vista la nota prot. 53392 del 02/11/2023 di invio alla Regione Lazio del QTE rimodulato in seguito agli elaborati tecnici forniti dai progettisti incaricati, e richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle economie residue, per un totale di euro 117'473,54, derivanti dalle economie del ribasso d'asta e rimodulazione del QTE, di cui l'85% (pari ad euro 99'852,51) a carico dei fondi della Regione e per il 15% (pari ad euro 17'621,03) dalle risorse di Bilancio Comunale;

Preso atto che nella succitata nota prot. 53392 del 02/11/2023 è stato evidenziato quanto segue: *Considerato che a seguito di un controllo relativo ai costi computati nel progetto per la realizzazione delle opere relative ai lavori di "Sistemazione dei Giunti di dilatazione dei Cavalcavia Ferroviari via Guevara e via Aniene", è stato accertato che con le risorse disponibili sarà possibile realizzare solo il primo stralcio riguardante il cavalcavia ferroviario Guevara, mentre per il cavalcavia Aniene sarà necessario reperire ulteriori finanziamenti o in alternativa fondi del bilancio Comunale;*

Vista la nota di risposta della Regione Lazio prot. 57177 del 22/11/2023 con la quale si richiedono ulteriori integrazioni;

Visto l'invio alla Regione Lazio, prot. 44287 del 06/08/2024 e prot. 8248 del 06/02/2025, della documentazione finale inerente l'appalto dei lavori eseguiti e la richiesta di proroga termini di rendicontazione, al fine di realizzare i giunti del cavalcavia;

Vista la proroga della Regione Lazio, nota prot. 13687 del 04/03/2025, per la trasmissione della rendicontazione finale al 31/10/2025;

Preso atto che in data 28/11/2023 con prot. n. 58167 e successive integrazioni in data 07/06/2024 con prot. 31811 e in data 10/10/2024 prot. 56135, la Società Breng Bridge Engineering ha consegnato la progettazione esecutiva per la messa in sicurezza dei giunti di dilatazione sul cavalcavia di Via Guevara, che prevede una spesa complessiva pari ad euro 117'473,54 così suddivisa:

CAVALCAVIA VIA GUEVARA

	LAVORI	SOMME
1	Lavori	€ 66 131.21
2	Sicurezza	€ 6 129.03
	Totale	€ 72 260.24
	SOMME A DISPOSIZIONE	
3	iva lavori	€ 15 897.25
4	imprevisti	
5	incentivo	€ 635.89
6	anac	€ 30.00
7	progettazione e csp	€ 17 177.00
8	cassa e iva progettazione + csp	€ 4 617.18
9	direzione lavori e cse	€ 5 403.51
10	cassa e iva direzione lavori + cse	€ 1 452.46
11	sua	€ -
	Totale somme a disposizione	€ 45 213.30
	TOTALE QTE	117 473.54 €

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 829 del 18/09/2024 è stato incaricato l'Ingegnere Giuseppe Tomagra per lo svolgimento delle attività di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di SISTEMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL CAVALCAVIA GUEVARA - CUP: I97H20000190006, secondo quanto previsto all'art. 42 e dall'allegato 1.7 del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023;

Visto il Verbale di Verifica, redatto dall'Ing. Giuseppe Tomagra, ai sensi all'art. 42 e dall'allegato 1.7 del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, in data 03/04/2025 prot. n. 20326, con il quale è stato verificato, con esito positivo, il progetto per i lavori di "Sistemazione dei giunti di dilatazione del cavalcavia Guevara";

Visto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, redatto in data 09/05/2025 prot. n. 27474, dal Geom. Amarando Sestili, Responsabile del Procedimento dell'Opera di cui in argomento, incaricato con determinazione dirigenziale n. 13 del 15/01/2021;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.144 del 15/05/2025 di approvazione del Progetto Esecutivo in variante ex art. 106 D.Lgs 50/2016 comma 1 lettera c e ss.mm.ii. per il lavori di Sistemazione dei Giunti di Dilatazione del Cavalcavia via Guevara" ai sensi della DGR 195/2016 CUP I97H20000190006;

Vista la richiesta di parere favorevole al Progetto Esecutivo in Variante ex art.106 D.Lgs 50/2016 comma 1 lettera c e ss.mm.ii, ai sensi all'art. 4 comma I L.R. 31 gennaio 2002 n. 5, all'Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana – Regione Lazio, inviata con nota prot.29369 del 19/05/2025 e l'integrazione richiesta (nota Regione Lazio prot. U.0554606 del 23/05/2025) inviata con nota prot. 31338 del 28/05/2025;

Visto il Parere Favorevole Tecnico Amministrativo al Progetto Esecutivo in Variante ex art.106 D.Lgs 50/2016 comma 1 lettera c e ss.mm.ii, di cui all'Art. 4 comma I L.R. 31 gennaio 2002 n. 5, Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana – Regione Lazio prot. U.0680686 del 01/07/2025, ricevuto da questo Ente con nota prot. 37742 del 01/07/2025;

Vista la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle economie totali come da nuovo QTE per progetto esecutivo in variante ex art. 106 D.Lgs 50/2016 comma 1 lettera c e ss.mm.ii.;

Vista la nota trasmessa dalla Regione Lazio, numero di protocollo U.0844693 del 25/08/2025 con cui è stato comunicato che, con determinazione del Direttore Regionale Lavori Pubblici e

Infrastrutture n.G10220 del 05/08/2025, è stata concessa l'Autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta ai sensi dell'art. 93 comma 4) della L.R. n. 6/1999;

Vista la richiesta di proroga inoltrata alla Regione Lazio, relativamente al termine ultimo per la rendicontazione finale delle spese sostenute, trasmessa con nota prot. 51490 del 12/09/2025;

Vista la nota trasmessa dalla Regione Lazio, registro ufficiale U. 1148688 del 20/11/2025, con cui è stato comunicato che con Determinazione n. G14854 del 10/11/2025 si è provveduto a concedere al Comune di Monterotondo una proroga al Comune di Monterotondo fino alla data del 31/05/2026 relativamente al termine ultimo per la rendicontazione finale delle spese sostenute;

Dato atto che il RUP geom Amarando Sestili è sostituito in quanto il suo incarico è cessato per collocamento a riposo e a far data dal 01 agosto 2025, non risulta più in servizio presso questa Amministrazione;

Vista la nomina a RuP dell'Ing Giuseppe Tomagra in sostituzione del Geom. Amarando Sestili, per l'intervento sopra indicato, per mezzo di determinazione n.797 del 01/10/2025;

CONSIDERATO

- **che**, a tal fine, è necessario procedere all'individuazione di ditta società con le competenze adatte per i lavori di sistemazione dei giunti di dilatazione del cavalcavia Guevara;

- **che** l'articolo 50, comma 1 lettera a) del D.lgs. n.36/2023, consente alle Stazioni Appaltanti di procedere all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

- **che** l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 recita: "2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"

- **che** l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, sottosoglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

DATO ATTO:

- **che** a tal fine è stato chiesto, con nota prot. 68114 del 27/11/2025, alla Ditta SABA COSTRUZIONI SRL, con sede in Piazza Gaspare Ambrosini n. 25 - Roma – P.IVA e Codice Fiscale: 10992111004, la disponibilità ad eseguire il lavoro ed il relativo preventivo di spesa, inserendo la richiesta sulla piattaforma TRASPARE;

- **che** in data 09/12/2025 prot. n. 70076, è pervenuta l'offerta della Ditta SABA COSTRUZIONI SRL, che ha offerto un ribasso dell'1,9%, sull'importo posto a base di gara di € 72.260,24 di cui € 66.131,21 per lavori ed € 6.129,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta SABA COSTRUZIONI SRL:

- le dichiarazioni relative alla non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 ed il possesso dei requisiti;
- il DGUE;

VISTA la seguente documentazione scaricata tramite la piattaforma FVOE a comprova dei requisiti:

- 1) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della Società Saba Costruzioni SRL, rilasciato in data 10/12/2025 numero certificato 7914662/2025/R;
- 2) Certificato del casellario giudiziale della sig.ra R.S., rilasciato in data 10/12/2025 n. 7914574/2025/R;
- 3) Annotazioni casellario informatico Operatori Economici redatto da ANAC il 10/12/2025;
- 4) DURC attestante la regolarità contributiva, rilasciato da Inps numero protocollo 47431566 rilasciato in data 14/01/2026;
- 5) Comunicazione regolarità fiscale n. verifica 16863529 del 10/12/2025;
- 6) Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, secondo cui non risultano violazioni che, ai sensi degli articoli 2,3 e 4 dell'allegato II.10 del d.lgs. n. 36 del 2023, possono essere individuate come violazioni definitivamente accertate, richiesta di verifica del 10/11/2025 riferita alla società Saba Costruzioni Srl, elaborata in data 11/12/2025;

RITENUTO di poter procedere all'aggiudicazione della procedura di cui in oggetto in favore della Ditta SABA COSTRUZIONI SRL, con sede in Piazza Gaspare Ambrosini n. 25 - Roma – P.IVA e Codice Fiscale: 10992111004, che ha presentato una offerta per il lavoro sopra indicato per un importo complessivo di € 71.003,75, oltre IVA al 22%;

RICHIAMATO, altresì, il disposto dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento

- indicante:
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che la presente costituisce “determinazione a contrattare” ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e pertanto si specifica che:

- l'oggetto della contrattazione riguarda la realizzazione dei nuovi giunti sul cavalcavia Guevara in sostituzione di quelli esistenti previa realizzazione di un cordolo di rialzo del giunto per ripristinare le corrette quote di installazione.
- l'importo affidato per il lavoro ammonta a complessivi € 71.003,75 oltre IVA al 22%;
- il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori sopra indicati e troverà esecuzione mediante scambio di lettera commerciale firmata digitalmente, ai sensi dell'18 comma 1, D.lgs. 36/2023;
- l'incarico inizia con la sottoscrizione del contratto ed i lavori dovranno essere ultimati entro 34 (trentaquattro) giorni, come indicato all'interno dell'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pecuniaria giornaliera pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale;
- il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa dalla società, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale del professionista stesso;
- contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;

RILEVATO

-che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012 e diventa efficace con l'apposizione del visto del Dipartimento Risorse Finanziarie e con la pubblicazione sul sito web dell'Ente;

-che contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;

-che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'ing. Giuseppe Tomagra, che risulta essere in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 e successivi aggiornamenti;

-che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

- che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: **CIG: B98502578E**;

Preso atto che non sussistono cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 o le altre previste dall'art. 1 comma 9 lett e) L. 190/2012 in riferimento al Responsabile del Procedimento, individuato nell'Ing. Giuseppe Tomagra e al Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Giuseppe Tomagra, che risulta essere in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 e successivi aggiornamenti;

RAVVISATA la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO:

- il D.lgs. 36 del 31 marzo 2023;

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1) DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la presente decisione di contrarre per l'affidamento diretto, anche senza preventiva consultazione di due o più operatori fermo restando il rispetto dei principi di cui di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. n. 36/2023 ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi all'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023;

2) DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i lavori di sistemazione dei giunti in dilatazione del cavalcavia via Guevara, **CUP: I97H20000190006 – CIG: B98502578E** in favore della società Saba Costruzioni srl, con sede legale in Piazza Gaspare Ambrosini n. 25 - Roma – P.IVA e Codice Fiscale: 10992111004, il quale ha presentato una offerta per il servizio sopra indicato per un importo complessivo di € 71.003,75, oltre IVA al 22%;

3) DI FINANZIARE la spesa totale di € 86.624,58 con le seguenti modalità:

- **IMPUTAZIONE** della somma di € 74.973,57 sul capitolo di spesa 7380.00 del bilancio in corso "LAVORI MESSA IN SICUREZZA DGR 195/2016 E DGR 229/2019 - CONTRIBUTO REGIONALE – in favore della Ditta Saba Costruzioni srl per l'affidamento dei lavori di sistemazione dei giunti in dilatazione del cavalcavia via Guevara, (IMPEGNO N. 448/0/2025) – Codice SIOPE: 2.02.01.09.999, finanziato dalla Regione Lazio, di cui al capitolo di entrata 1463.02 del bilancio in corso (accertamento 313/0/2020) **CUP: I97H20000190006 – CIG: B98502578E**;

- **IMPUTAZIONE** della somma di € 11.651,01 sul capitolo di spesa 9140.20 del bilancio in corso "MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI - FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE – in favore in favore della Ditta Saba Costruzioni srl per l'affidamento dei lavori di sistemazione dei giunti in dilatazione del cavalcavia via Guevara, (Residui passivi anno 2020 - IMPEGNO N. 1453/0/2020) – Codice SIOPE: 2.02.01.99.999, **CUP: I97H20000190006 – CIG: B98502578E**;

4) DI DARE ATTO che l'Impresa, a pena di nullità assoluta dell'affidamento, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari;

5) DI DARE ATTO che il RUP relativo all' intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Giuseppe Tomagra, dipendente di questa Amministrazione;

6) DI STABILIRE, in conformità dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che: il fine che si intende perseguire con l'affidamento è il seguente:

- affidamento dei lavori di sistemazione dei giunti in dilatazione del cavalcavia via Guevara;
- il contratto verrà formalizzato mediante scambio di lettera commerciale tra le parti, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa dalla ditta, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale del professionista stesso;
- contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;

- per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

7) DI PUBBLICARE la presente determinazione:

1. all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
2. nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
3. nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

8) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario dell'Ente per il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e l'attestazione della copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMM.RE**

Ing. Maurizio Giorgi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1423 del 16/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

**IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 17/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1423**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**

Oggetto: **DGR 195/2016 CONCORSO REGIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DI CARATTERE LOCALE E DGR 229/2019 - MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE LOCALE AI SENSI DELLA DGR 195/2011 - CUP: I92H24000170005 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIUNTI IN DILATAZIONE DEL CAVALCAVIA VIA GUEVARA, CUP I97H20000190006 - CIG: B98502578E**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **19/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025